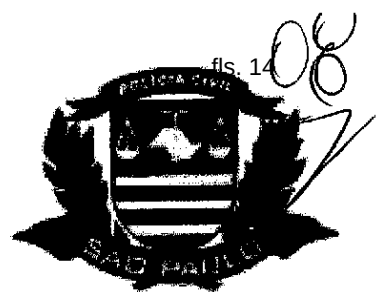




SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 91º D.P. CEASA
Boletim No.: 2183/2016

INICIADO: 17/04/2016 11:56hs e EMITIDO: 17/04/2016 15:01hs
JLLPSVCBDJEEHH\

Folha : 1

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes
Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)
Consumado

Local: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 1501 CDP II PINHEIROS - PINHEIROS
CEP: 05425-070 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Repartição Pública - Outros
Circunscrição: 14 D.P. - PINHEIROS

Ocorrência: 17/04/2016 às 09:00 horas
Comunicação: 17/04/2016 às 11:54 horas
Elaboração: 17/04/2016 às 11:56 horas
Flagrante: Sim

Indiciado:

- MARILENE PINHEIRO DA ROCHA - Presente ao plantão - RG: 26670329-SP
emitido em 29/03/2006 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: NILIO PINHEIRO DA ROCHA - Mãe: PERSONILIA ALVES AMARAL
Natural de: ITAGIMIRIM -BA - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino
Nascimento: 18/12/1968 47 anos - Estado civil: Solteiro
Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Liso
Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: MEDIO
Altura: 1,60 - Compleição: FORTE - Endereço Residencial: R DA CAPITAÇÃO,
178 - LAGEADO - S.PAULO - SP

Testemunha:

- SILVIA HELENA DE MATTOS - Presente ao plantão - RG: 22513299-SP
emitido em 07/01/1988 - Exibiu o RG original: Não
Pai: ABILIO VICTOR DE MATTOS - Mãe: ALICE CAMARGO DE MATTOS
Natural de: LINS -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino
Nascimento: 24/04/1973 42 anos - Profissão: AGENTE PENITENCIARIO
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: LOCAL DOS FATOS, - S.PAULO - SP - Telefones: (11)
3836-7586 (Residencial)

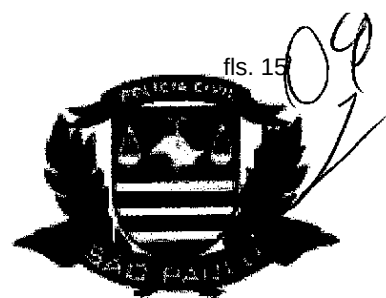
Conductor:

91º D.P. CEASA

Endereço da delegacia : AV DR GASTAO VIDIGAL, 307 - VL LEOPOLDINA-S.PAULO-SP. CEP: 05314-000
Telefone: (11)3831-4916



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 91º D.P. CEASA
Boletim No.: 2183/2016

INICIADO: 17/04/2016 11:56hs e EMITIDO: 17/04/2016 15:01hs
JLLPSVCBDJEEH\

Folha : 2

- ELIANA CRISTINA DA COSTA - Presente ao plantão - RG: 25441848-SP
emitido em 29/12/1989 - Exibiu o RG original: Não
Pai: JOSE CARLOS DA COSTA - Mãe: ISABEL SOARES DA COSTA
Natural de: LONDRINA -PR - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino
Nascimento: 28/05/1975 40 anos - Profissão: AGENTE PENITENCIÁRIO
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: LOCAL DOS FATOS, - S.PAULO - SP - Telefones: (11)
3836-7586 (Residencial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Calçados - Subtipo: **Chinelo** - feminino - Qtde: 2 - Unidade.: Unidade
Observações: PAR DE CHINELO COR PRETA CONTENDO ENTORPECENTE
Pessoa relacionada: MARILENE PINHEIRO DA ROCHA

Entorpecentes:

- Tóxico: **Crack** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: PEDRA - **Quantidade: 18** - Involucro: PLÁSTICO
Observações:
PEDRAS AMARELAS APARENTANDO CRACK EM PODER DE MARILENE PINHEIRO DA ROCHA.
DENTRO DE UM CHINELO PRETO
- Tóxico: **Maconha** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: TIJOLO - **Quantidade: 1** - Involucro: OUTROS
Observações:
ERVA ESVERDEADA APARENTANDO SER MACONHA EM PODER DE MARILENE PINHEIRO DENTRO
DE UM CHINELO

Histórico:

Trata-se de ocorrência apresentada à Polícia Civil do Estado de São Paulo, versando sobre eventual prática do crime de tráfico de drogas, para a devida análise e deliberação do Delegado de Polícia.

Condutora e testemunha, ambas agentes penitenciárias do Centro de Detenção Provisória II de Pinheiros, asseveraram que realizavam os procedimentos de revista de visitantes no local dos fatos e, quando analisaram os objetos trazidos pela implicada MARILENE PINHEIRO DA ROCHA, perceberam que um par de chinelos da marca Havaianas apresentava cartes e resquícios de cola.

Questionada, MARILENE **acabou confessando que tinha corta do chinelos e recheado com carck e maconha, drogas que seriam entregues ao seu marido, o detento Everaldo Souza Fontes, que está atualmente no raio E, cela A4, do CDP II.**

91º D.P. CEASA

Endereço da delegacia : AV DR GASTAO VIDIGAL, 307 - VL LEOPOLDINA-S.PAULO-SP. CEP: 05314-000

Telefone: (11)3831-4916



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 16

Dependência: 91º D.P. CEASA
Boletim No.: 2183/2016

INICIADO: 17/04/2016 11:56hs e EMITIDO: 17/04/2016 15:01hs
JLLPSVCBDJEEH\

Folha :3

Inspecionaram os chinelos e lograram êxito em encontrar em um deles 18 (dezoito) pedras amareladas, semelhantes à droga conhecida como crack e embaladas em plástico; e no outro chinelo encontraram 1 (uma) porção de substância esverdeada, semelhante à droga conhecida como maconha, também envolta em plástico. Diante de tal quadro, apresentaram MARILENE nesta Delegacia.

As substâncias apresentadas foram encaminhadas, junto com os chinelos, ao Instituto de Criminalística (IC) para a elaboração do competente laudo de constatação prévia. O Laudo nº 176097/2016, assinado pelo perito Julio Massari Filho, determinou o que segue: positivo para **canabis sativa 1** na quantidade de **25,2 gramas** e positivo para **cocaína** na quantidade de **7,0 gramas**.

Inquirida após ser cientificada de seus direitos, em especial o de ser assistida por um advogado e familiares, MARILENE disse apenas que estava muito arrependido do que tinha feito, mas que preferia tecer maiores esclarecimentos sobre sua ação, apenas em Juízo.

Pelo que foi exposto e apurado num primeiro momento de cognição sumaríssima, considerando os elementos de convicção coligidos, em especial os depoimentos das agentes penitenciárias e o resultado do laudo de constatação provisória, este Delegado de Polícia subscritor entendeu que restaram presentes indícios de autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, bem como aquilatada hipótese flagrancial, motivo pelo qual determinou a prisão em flagrante de MARILENE PINHEIRO DA ROCHA e seu formal indiciamento como incurso nas penas do art. 33, da Lei Federal 11.343/2006. Tendo em vista o fato do crime ter ocorrido em estabelecimento prisional, não se pode olvidar a causa de aumento de pena encartada no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, qu deverá ser observado quando da fixação da pena.

Providências tomadas: MSG CEPOL/OFICIO
Exames requisitados: IC-IML
Provas colhidas: MATERIAIS - TESTEMUNHAIS
Solução: BO PARA FLAGRANTE

ALEXANDRE MENEZES DE A. RIBEIRO
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

THIAGO ROSSETO CAROLINO
DELEGADO DE POLÍCIA

91º D.P. CEASA

Endereço da delegacia : AV DR GASTAO VIDIGAL, 307 - VL LEOPOLDINA-S.PAULO-SP. CEP: 05314-000
Telefone: (11)3831-4916


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0029290-51.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MARILENE PINHEIRO DA ROCHA e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Edison Tetsuzo Namba**

VISTOS

MARILENE PINHEIRO DA ROCHA e **EVERALDO SOUZA FONTES**,
 qualificados nos autos, estão sendo processados pela prática do artigo 33, “caput”, 35 e 40, inciso
 III, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 17 de abril de 2016, por volta das 9
 horas, na Avenida das Nações Unidas, 1501, nas dependências do Centro de Detenção Provisória
 II de Pinheiros, nessa Cidade e Comarca, ambos agindo em comum e com unidade de desígnios e
 ainda concorrendo o último de qualquer modo para o delito, mediante instigação e determinação,
 foram surpreendidos quando traziam consigo para consumo de terceiros, ainda que gratuitamente,
 18 (dezoito) pedras de “crack”, cocaína em forma de pedra (peso líquido de 7g) e 1 porção de
 “TETRAHIDROCANNABINOL”, vulgarmente conhecida como maconha, e com peso líquido de
 25,2g, substâncias estas consideradas drogas.

Ofertada a denúncia, foi ela recebida em 27/09/2016 (fls. 62/63), efetuadas citações
 (fls. 76/77), após, oferecimento de defesa prévia (fls. 94), com continuidade (fls. 95).

Na audiência foram ouvidas as testemunhas e os réus foram interrogados.

Em debates, a Dra. Promotora de Justiça, pediu a condenação dos réus nos termos da
 denúncia, sem associação, redutor para a ré, aumento por ser interior de estabelecimento prisional
 e regime inicial fechado.

Ao seu turno, o Ilustre Defensor pleiteou a absolvição, pela ausência de autoria,
 alternadamente, pena no mínimo, tentativa, substituição da pena corporal em pena restritiva de
 direitos, regime mais brando, com desclassificação e consequente suspensão do processo (fls.
 140/148).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Relatei. Decido.

A ação penal é procedente em parte.

A *materialidade do delito* está demonstrada pelos auto de prisão em flagrante delito de fls. 8/13, boletim de ocorrência de fls. 14/16, auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, laudo de constatação de fls. 22/23 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 111/113, no qual os peritos concluíram tratar-se de cocaína a substância apreendida.

A *autoria* é atribuível ao réu, pelo porte de drogas, e para a ré de tráfico, com a causa de aumento.

No distrito, a ré foi mais sincera, afirmou que estava muito arrependida do que tinha feito, mas preferia tecer maiores esclarecimentos sobre sua ação em Juízo (fls. 13).

Em contraditório, embora os réus tenham negado, insofismável acreditar que o réu praticou o crime de porte e a ré o de tráfico, sem associação, em estabelecimento público.

Eliana, agente de segurança, lembra-se da ré. Ela levou 18 pedras de crack e uma porção de maconha para o CDP. A droga estava no chinelo. Ela disse que a droga era para o réu, detento à época. A ré comentou que ele pediu para levar. Não conversou com o acusado sobre os fatos. Salvo engano, ela é “amásia” do réu. Silvia ajudava a depoente. Todos tem chinelo, todavia, uma revista é feita por vez.

Silvia, agente de segurança, lembra-se dos réus. Ela levou 18 pedras de crack e uma porção de maconha para o CDP. A droga estava no chinelo. Ela disse que a droga era para o réu, detento à época. A ré comentou que ele pediu para levar. Não conversou com o acusado sobre os fatos. Salvo engano, eles são marido e mulher. Eliana ajudava a depoente. Todos tem chinelo, todavia, uma revista é feita por vez.

As agentes, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam os réus, tráfico a ré e porte o réu, inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

legitimidade dos atos em favor da segurança pública.

O agente não deixa de realizar um ato administrativo. Ele é favorecido pelo princípio acima referido, da "legitimidade". Em razão do princípio da legalidade, presumem-se praticados de acordo com a lei. Essa presunção é relativa ou de fato, ou, como diziam os romanos, "juris tantum". Admite, prova em contrário, aplicando-se analogamente o dito para os policiais (GASPARINI, Diogenes. *Direito administrativo*. 14 ed. rev. São Paulo: Saraiva: 2009, p. 26).

Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. **Supremo Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus nº 74.251/SP** – São Paulo, 1ª Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e **Habeas Corpus nº 73.518/SP** – São Paulo, 1ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. **Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus nº 98766/SP**, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; **Habeas Corpus nº 130537/RJ**, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; **Habeas Corpus nº 115510/SP**, 5ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; **Habeas Corpus nº 38489/RJ**, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e **Habeas Corpus nº 28417/SP**, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação nº 990.09.025057-7**, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Borges Pereira, Julg. 01.12.2009; **Apelação nº 990.09.150746-6**, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ribeiro dos Santos, Julg. 01.12.2009; **Apelação nº 990.09.056197-1**, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; **Apelações ns. 993.04.076694-0 e 990.09.047692-3**, 13ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Lopes da Silva e Des. Cardoso Perpétuo, J. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.200330-5**, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, Julg. 11.11.2009; **Apelação nº 990.09.174019-5**, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Oliveira Passos, Julg. 11.11.2009; **Apelação nº 993.08.007218-3**, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. David Haddad, Julg. 12.11.2009; **Apelações ns. 990.09.173798-4 e 990.09.184274-5**, 9ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, na sequência, os Des. Penteado Navarro e Des. Galvão Bruno, Julg. 12.11.2009 e 29.10.2009; **Apelação nº 990.09.130107-8**, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Encinas Manfré, Julg. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.203175-9**, 7ª Câmara


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de Direito Criminal, Rel. Des. Sydney de Oliveira Jr., Julg. 12.11.2009; **Apelações ns. 993.08.044297-5 e 993.05.075368-9**, 6ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Machado de Andrade e Des. José Raul Gavião de Almeida, Julg. 26.11.2009; **Apelação nº 990.09.203944-0**, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juvenal Duarte, Julg. 03.12.2009; **Apelações ns. 990.08.051988-3 e 993.05.002085-1**, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relatores, respectivamente, Des. Augusto Siqueira e Des. William Campos, Julg. em 17.11.2009 e 24.11.2009; **Apelação nº 990.09.006709-8**, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Julg. 24.11.2009; **Apelação nº 990.08.123484-0**, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio, Julg. 26.10.2009; **Apelação nº 990.09.219512-3**, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves, Julg. 30.11.2009, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.

Interrogada, a **ré** declarou ter 48 anos de idade. É primária. Tinha droga. Não levava para Everaldo. Dormia no local dos fatos, não sabe como o entorpecente foi parar lá. Não usa droga. O réu não utilizava a droga. Nada tem contra as testemunhas. Os chinelos eram parecidos.

Everaldo disse ter 47 anos de idade. Tem antecedentes (57). Não pediu para a ré levar droga. Soube dos fatos após certo horário. Não era usuário. Ela também não o é. Ela dormiu lá fora, fizeram alguma "armadilha". Tem algo contra o marido das testemunhas, por "treta" lá dentro.

O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003, além de ser meio de defesa, também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com livre apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT 491/362) e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O *interrogatório* é tanto *meio de prova* como de *defesa*, pois, ao ser interrogado, o réu fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de sua conduta, e que serão devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de *meio de defesa* e de *prova*, visto que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente” (*Curso completo de processo penal*. 5ª ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).

As versões são frágeis, inverossímeis e dissociadas do conjunto probatório.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em suma, o arrependimento da ré na polícia, negativas infundadas sob devido processo legal, depoimento das agentes e apreensão provam a realização do porte de droga pelo réu e tráfico no CDP II de Pinheiros pela ré.

Não há possibilidade de desclassificação e usar do instituto da suspensão do processo, certo que não se cogita de tentativa nos crimes permanentes, com os imputados aos réus.

Passo à **dosagem da pena da ré.**

I-)

1ª fase

Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base da acusada em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

2ª fase

Não há atenuantes ou agravantes.

3ª fase

A redução, pelo art. 33, parágrafo 4º, da lei de Tóxicos, pode ser máxima, em 2/3, porque é primário, de bons antecedentes, não prova de pertencer a organização criminosa ou ter tendência delitiva, logo, a pena fica em um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias-multa.

Pela causa de aumento, tráfico em estabelecimento prisional, elevo a pena acima de 1/6, chegando-se a um (1) ano, onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e cento e oitenta e sete (187) dias-multa.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Inexistem outras causas de diminuição e de aumento.

Pena final

A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica.

Regime de pena e substituição

O regime inicial da pena corporal seria o aberto, por força do art. 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

A ré é primária, de bons antecedentes, presa com quantidade pequena de droga, dessa maneira, em caso de descumprimento da pena substituta, é o melhor regime para repressão, prevenção especial e geral.

Não poderá falta de oportunidade para emendar-se, tampouco a necessidade de rever seus conceitos de licitude e necessidade econômica.

Sobre a possibilidade de escolha de regime mais benéfico no caso, especificamente aberto, cf. **RHC 113380/DF**, 2ª T. do STF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 28.08.2012 e **HC 109583/MS**, 2ª T. do STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, J. 15.05.2012.

Aplicando-se o art. 44, § 2º c. c. o art. 77, inciso III, ambos do Código Penal, substituo a pena corporal por pena de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, cujo melhor disciplinamento será feito no Juízo das Execuções, verificando-se as aptidões da acusada e disponibilidade de tempo, segundo o art. 46 e parágrafos do estatuto repressivo, além de multa, a qual, na base, fica em dez (10) dias-multa e, por fim, no mesmo patamar, para a correta repressão, prevenção (especial – não cometimento do mesmo delito e geral – realização de outras infrações penais) e ressocialização criminais (com convívio harmônico em sociedade, já que é imprescindível. A substituição é permitida, desde que hajam requisitos legais, pelo HC nº 97.256-RS (Rel. Min. Ayres Britto do STF, de setembro de 2010) e Resolução nº 5, de 2012, do Senado Federal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Dessa maneira, concilia-se a individualização da sanção penal, que guarda sintonia com as condições objetivas e subjetivas, aliada à necessidade de sancionar a conduta combatida e criticada aqui e fora do país.

Dá-se, conforme dito, uma oportunidade para aquele que, repita-se, é primária tecnicamente, não ostenta antecedentes criminais e não foi encontrado com quantidade exagerada de entorpecente. Se ele reincidir novamente no delito, deverá ser apenado de maneira mais enérgica, para a efetivação da dignidade humana.

A sociedade deve ser protegida, entretanto, não se pode olvidar de quem faz parte dela, dentre estes, aqueles que cometem o crime numa primeira vez.

Valor do dia-multa

A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código Penal, devido às condições econômicas precárias da ré (RT 705/338 e JTACRIM 89/259, 92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2º, do mesmo dispositivo legal (RT 683/327 e 636/312).

II-)

Doso as penas do réu.

1ª fase

Considerando as diretrizes dos arts. 28, parágrafo 2º, da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, antecedentes, o resultado e consequências do delito, normais se comparados com casos semelhantes, o grau de culpa, **fixo a pena-base em advertência para que não mais consuma drogas (art. 28, inciso I, da Lei nº 11.343/2006), pois elas causam graves malefícios à saúde.**

2ª fase

Não há atenuante ou agravantes.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

3ª fase

Inexistem causas de diminuição e de aumento.

Pena final

A pena acima é definitiva, pois mais nada a altera.

Acaso ele se recuse, sem justificativa, ao cumprimento da medida educativa, sucessivamente, deverá:

a) ser admoestado verbalmente (art. 28, parágrafo 6º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006);

b) pagar multa de quarenta (40) dias-multa, cada dia-multa, tendo em vista as condições econômicas precárias do acusado, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 28, parágrafo 6, inciso II, e art. 29 e parágrafo único, da mencionada lei).

Por fim, não há crime de associação.

Não há prova da configuração do crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Para existir, deve haver comprovação de estabilidade e continuidade da parceira na realização do crime.

No caso dos autos, a ação foi única, daquela vez. Tanto isso é verdade que tinham em guarda quantidades diversas de drogas, dando a entender que atuavam separadamente e para aquela ação estavam juntas.

"(...) Portanto, o delito em questão não se tipifica com a ocorrência de concurso eventual de pessoal em atuação transitória e ocasional. Para a caracterização desse tipo penal é necessário o vínculo estável entre os agentes para a prática dos crimes (...)" (Apelação nº 0002208-94.2009.8.26.0404 – 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – **Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida** – J. 10.5.2012).


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

No sentido do afirmado vide, exemplificativamente, Apelações ns. 0001935-09.2012.8.26.0470 – 5ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo – **Rel. Des. Pinheiro Franco** – J. 9.5.2013; 0005880-88.2012.8.26.0248 – 16ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo – **Rel. Des. Newton Neves** – J. 7.5.2013; 9000002-03.2009.8.26.0323 – 15ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo – **Rel. Des. Encinas Manfré** – J. 25.4.2013 e 0003702-62.2009.8.26.0058 – 6ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo – **Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida** – J. 28.6.2012.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal, CONDENANDO o réu **MARILENE PINHEIRO DA ROCHA**, qualificada nos autos, à pena de **um (1) ano, onze (11) meses e dez (10) dias** de reclusão, **com regime inicial aberto**, em caso de conversão, substituída por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e pagamento de **dez (10) dias-multa**, mais **cento e oitenta e sete (187) dias-multa** do tipo secundário, na forma supramencionada, como incurso no **art. 33, "caput", c/c o § 4º c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006** e CONDENADO o réu **EVERALDO SOUZA FONTES**, qualificado nos autos, à pena de advertência, na forma acima, integrante deste dispositivo, como incurso no **art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006**. ABSOLVO-OS da imputação que lhe foi imputada quanto à associação, com fulcro no **art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal**.

Os condenados poderão apelar em liberdade, pois a ré é primária e de bons antecedentes, além das penas aplicadas, nos termos do preceituado no art. 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.719/2008. Além disso, vide art. 59 da Lei nº 11.343/2006.

Nomes no rol, oportunamente.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação, pois não adveio prejuízo mensurável do delito, tampouco o crime afetou vítima específica, por força do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pela nova redação dada pela Lei nº 11.719/2008.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Oficie-se para destruição das drogas.

Custas de 100 UFESPs pelos réus.

P. R. I. e C., oportunamente, arquivem-se.

São Paulo, 9 de outubro de 2017

Edison Tetsuzo Namba

- Juiz de Direito -

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**